

SETSMART

ข้อตกลงการรับบริการ SETSMART

1. ผู้รับบริการรับรองว่า ผู้รับบริการสมัครรับบริการ SETSMART ตามประเภทผู้รับบริการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างถูกต้อง โดยผู้รับบริการรับทราบข้อสงวนสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ระบุไว้ในตอนต้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งให้ต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้รับบริการตกลงว่า
 - **กรณีรับบริการประเภทบุคคลธรรมดา** ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และรับรองว่าจะเป็นบุคคลที่ใช้บริการในส่วนบุคคลของตนเอง (Personal Use) เท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - **กรณีรับบริการประเภทนิติบุคคล** ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ขององค์กร เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - **กรณีรับบริการประเภทบุคคลต่างชาติ** ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) หรือขององค์กร (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กราฟฟิกต่างๆ เสียง การออกแบบหน้าจอบริการ SETSMART การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ SETSMART นี้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ถือเป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ SETSMART ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้รับบริการจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

3. เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบริการ SETSMART นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ผู้รับบริการมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัปเดตเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้รับบริการตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ
4. เนื้อหาที่แสดงบนบริการ SETSMART นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ ("as is" basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้บริการ SETSMART และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลปรากฏในบริการ SETSMART นี้ไปใช้ในทุกรณี
5. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการ SETSMART นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ SETSMART หรือผู้ใช้บริการอื่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าถึงบริการ SETSMART จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใดๆ และไม่อาจรับรองว่าบริการ SETSMART นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้รับบริการ อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันสปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ความบกพร่อง") ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้รับบริการจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใดๆ เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือ

ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการสำหรับการใช้บริการ SETSMART นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งาน SETSMART ของผู้รับบริการ และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้รับบริการ ได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยผู้รับบริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก [Privacy Notice](#)
7. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการ SETSMART ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใดๆ แก่ผู้รับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
8. ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้รับบริการละเมิดข้อตกลงการรับบริการ SETSMART ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนบริการ SETSMART นี้ได้ทันทีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบ และไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้รับบริการอันมาจากการระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการเพราะเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงการรับบริการ SETSMART นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



Terms and Conditions for SETSMART

1. The user hereby warrants that the user has subscribe to SETSMART service in the type of the users categorized by SET correctly. The user acknowledges and agrees to comply with the terms and conditions for SETSMART prescribed herein and/or to be prescribed in the future by SET ("Terms and Conditions of Use"). The user further agrees that the user shall not object to any of such Terms and Conditions of Use. In addition, the user also agrees that:
 - **Natural Person Type** The user shall use SETSMART service for internal and personal use only. Furthermore, the user shall not distribute or disseminate the information contained in SETSMART service to any third parties, or act or take any action that deemed to infringe any rights of SET.
 - **Juristic Person Type** The user shall use SETSMART service for internal and its organizational use only. Furthermore, the user shall not distribute or disseminate the information contained in SETSMART service to any third parties, or act or take any action that deemed to infringe any rights of SET.
 - **Foreign Person Type** The user shall use SETSMART service for internal and personal use or its organizational use (as the case may be) only. Furthermore, the user shall not distribute or disseminate the information contained in SETSMART service to any third parties, or act or take any action that deemed to infringe any rights of SET.
2. Any materials contained in SETSMART service, including but not limited to, messages, contents, pictures, photos, information tables, stock price or stock value charts (if any), trademarks, graphics, audios, design of application screen, design of user-interface, any form of information, any programs, software include in or made available on or through SETSMART service (collectively referred to as "Content" or "Contents") are owned by SET or the respective owner who grant a license for use of those materials to SET. All of the Contents are protected by intellectual property and/or other forms of propriety rights under the laws of Thailand and/or other countries regardless of any form and whether or not registration has been made.
3. Unless otherwise indicated in this SETSMART service, any Contents, files or documents provided on SETSMART service, the user may only view, download for the user's own personal and non-commercial use. The user may not copy, store or download either in hard copy, copy in electronics format or in any other forms for the purpose in transmit, transfer, perform, broadcast, publish, reproduce, create a derivative work from, display, distribute, sell, license, rent, lease or otherwise transfer any of Contents to any third person whether for direct commercial or any gain or otherwise without the prior written permission from SET.
4. The Contents contained in SETSMART service are presented based on "as is" basis without direct or indirect guarantees or warranties by SET of any kind. SET does not make any representations regarding the completeness, accuracy, recency or reliability of the Contents and information or any guarantees of a result and appropriate use of the Contents contained herein and use of this SETSMART service. In no event shall SET be responsible for any loss or damage or any profit and loss arising from the use of this SETSMART service and/or the use of the Contents contained herein in any circumstance.
5. SET will conduct appropriate actions to ensure that the access and use of SETSAMRT service shall be continued, uninterrupted and shall provide a security system to prevent any access from the persons who are not the SETSMART user. Nevertheless, SET does not warrant that the access to SETSMART service will be without delays and any errors and will be free of malicious programs, files or software which may cause damage to system or information in the user's system, for instance, viruses, computer worms, Trojan horses, spyware or other harmful, invasive or corrupted files (collectively referred to as "Defects") regardless of whether such Defects are caused by human or electronic error or other events beyond its control. In any event, the user acknowledges and agrees that SET shall not be responsible to any responsibility to any loss, damage, compensation, expense or any damages arising or resulting from the consequences of such Defects in any circumstance.

6. The user's personal information on SETSMART service, for instance, the user's registered information, the user's information of the usage of SETSMART and/or other information of the user, shall be protected under this Privacy Notice. For more information, please see [Privacy Notice](#)
7. SET reserves its rights not to grant the user permission to use SETSMART service and may change or withdraw SETSMART service, in part or in whole, at any time without any prior notice or state of purposes in doing so.
8. The user acknowledges and agrees that in case where the user violate the Terms and Conditions of Use, SET, at its sole discretion, reserves its right to suspend any access to or terminate any services rendered on SETSMART service immediately without any notice or stating of reasons in doing so to the user, and SET shall not refund the user the fee already paid and shall not be responsible for any damages incurred to the user arising from such suspension or termination. In this regard, exercising any of such rights shall not prejudice to SET's rights to be indemnified under the Terms and Conditions of Use or any other rights under the relevant laws.